

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1355-2026/PS2**

DENUNCIANTE : WILBER SAMUEL QUIJANO PACHECO
(EL SEÑOR QUIJANO)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ¹
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 20 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 31 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente once (11) operaciones en la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-26 del denunciante, las cuales no reconoce, en tanto: (a) habría sido víctima de una “fake app”, mediante la cual terceros accedieron indebidamente a su información; (b) dichas operaciones no se condicen con su comportamiento habitual de consumo y son inusuales pues fueron realizadas en un corto periodo de tiempo; (c) se efectuaron a través de la Banca Móvil, canal que utiliza con poca frecuencia; (d) la entidad financiera no habría alertado oportunamente sobre los movimientos presuntamente fraudulentos; y, (e) no se habrían activado los protocolos de seguridad correspondientes, pese al carácter inusual de los consumos, tales como la doble verificación, token adicional o confirmaciones extraordinarias.

Fecha	Detalle	Importe S/
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00

2. El 13 de abril de 2026, el Banco presentó un escrito apersonándose al procedimiento.
3. El 14 de abril de 2026, el Banco presentó sus descargos a través del cual señaló lo siguiente:
- (i) Las operaciones denunciadas se debitaron de la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-26 del denunciante, la cual se encontraba activa, pues el bloqueo se realizó el 13 de febrero de 2026 a las 17:00 horas;

¹ RUC N° 20100047218



- (ii) registró correctamente las operaciones cuestionadas pues fueron efectuadas con el ingreso correcto al aplicativo con la clave de 6 dígitos y la validación correcta del token digital;
- (iii) las operaciones cuestionadas se realizaron sin presentar anomalías en el proceso, validándose correctamente y verificándose así la aplicación correcta de las medidas de seguridad; y,
- (iv) se ha producido la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor pues en su denuncia policial reconoció que haber instalado una supuesta aplicación de *Latam Pass* mediante un enlace enviado por un tercero desconocido, en lugar de usar las tiendas oficiales, acción que otorgó acceso a su dispositivo, facilitando de forma involuntaria las transferencias denunciadas.

ANÁLISIS

Sobre la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

- 4. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
- 5. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
- 6. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
- 7. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.



8. En reciente jurisprudencia², la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
9. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.

24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información

(...)”

10. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
11. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
12. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*³ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
13. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con Tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
14. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según

² Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.

³ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.



las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.

15. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
16. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, **y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.
17. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso las operaciones denunciadas se han realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fueron o no debidamente debitadas se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre la responsabilidad del Banco por las operaciones no reconocidas

18. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
19. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio,

⁴ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.



el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

20. El artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
21. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
22. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.
23. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹⁰ establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce,

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.



algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.

24. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
25. En el presente caso, el señor Quijano denunció al Banco porque debitó indebidamente once (11) operaciones de su cuenta de ahorros N° 191-*****-0-26, las cuales no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00

26. En su defensa, el Banco alegó que las operaciones denunciadas se realizaron a través de su canal digital con el ingreso de la clave de 6 dígitos, siendo aprobadas con la clave Token cumpliéndose así con la autenticación reforzada exigida por la normativa vigente; sin embargo, no presentó la información requerida mediante Resolución N° 1 ni los medios probatorios que acrediten su defensa.
27. No obstante, la autoridad administrativa se encuentra obligada a verificar por todos los medios disponibles la veracidad de los hechos expuestos, en atención al principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG)¹¹. Para ello, se evaluará los medios probatorios que obran en el expediente.
28. Para acreditar los hechos denunciados, el señor Quijano presentó, entre otros: (i) las constancias de las transferencias notificadas por el Banco a su correo electrónico; y, (ii) la carta de respuesta de fecha 18 de febrero de 2026 al reclamo N° TRA00347767. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

¹¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

(...)

1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2

Constancias de transferencias

1° operación de S/ 500,00

 Hola Wilber Samuel, Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente . A continuación, te enviamos los datos de tu operación. Montos Monto enviado S/ 500.00 Comisión S/ 0.00 Total cobrado S/ 500.00 Datos de la operación Operación realizada Transferencia a otros bancos	Fecha y hora 13 de Febrero de 2026 - 03:48 PM Enviado a Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947 Banco destino Interbank Moneda Soles Tipo de envío Inmediato Desde Cuenta corriente **** 6031 Mensaje Canal Banca Móvil BCP Número de operación 03461040
--	--

2° operación de S/ 500,00

 Hola Wilber Samuel, Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente . A continuación, te enviamos los datos de tu operación. Montos Monto enviado S/ 500.00 Comisión S/ 0.00 Total cobrado S/ 500.00 Datos de la operación Operación realizada Transferencia a otros bancos	Fecha y hora 13 de Febrero de 2026 - 03:49 PM Enviado a Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947 Banco destino Interbank Moneda Soles Tipo de envío Inmediato Desde Cuenta corriente **** 6031 Mensaje Canal Banca Móvil BCP Número de operación 03480600
--	--

3° operación de S/ 500,00



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2

BCP	
Hola Wilber Samuel,	
Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente .	
A continuación, te enviamos los datos de tu operación.	
Montos	
Monto enviado	S/ 500.00
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Datos de la operación	
Operación realizada	Transferencia a otros bancos

Fecha y hora	13 de Febrero de 2026 - 03:52 PM
Enviado a	Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947
Banco destino	Interbank
Moneda	Soles
Tipo de envío	Inmediato
Desde	Cuenta corriente **** 6031
Mensaje	
Canal	Banca Móvil BCP
Número de operación	03504327

4° operación de S/ 500,00

BCP	
Hola Wilber Samuel,	
Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente .	
A continuación, te enviamos los datos de tu operación.	
Montos	
Monto enviado	S/ 500.00
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Datos de la operación	
Operación realizada	Transferencia a otros bancos

Fecha y hora	13 de Febrero de 2026 - 03:53 PM
Enviado a	Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947
Banco destino	Interbank
Moneda	Soles
Tipo de envío	Inmediato
Desde	Cuenta corriente **** 6031
Mensaje	
Canal	Banca Móvil BCP
Número de operación	03507840

5° operación de S/ 500,00

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2

BCP	
Hola Wilber Samuel,	
Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente .	
A continuación, te enviamos los datos de tu operación.	
Montos	
Monto enviado	S/ 500.00
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Datos de la operación	
Operación realizada	Transferencia a otros bancos

Fecha y hora	13 de Febrero de 2026 - 04:10 PM
Enviado a	Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947
Banco destino	Interbank
Moneda	Soles
Tipo de envío	Inmediato
Desde	Cuenta corriente **** 6031
Mensaje	
Canal	Banca Móvil BCP
Número de operación	03608615

6° operación de S/ 500,00

BCP	
Hola Wilber Samuel,	
Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente .	
A continuación, te enviamos los datos de tu operación.	
Montos	
Monto enviado	S/ 500.00
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Datos de la operación	
Operación realizada	Transferencia a otros bancos

Fecha y hora	13 de Febrero de 2026 - 04:10 PM
Enviado a	Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947
Banco destino	Interbank
Moneda	Soles
Tipo de envío	Inmediato
Desde	Cuenta corriente **** 6031
Mensaje	
Canal	Banca Móvil BCP
Número de operación	03624377

7° operación de S/ 500,00

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2

BCP	
Hola Wilber Samuel,	
Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente .	
A continuación, te enviamos los datos de tu operación.	
Montos	
Monto enviado	S/ 500.00
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Datos de la operación	
Operación realizada	Transferencia a otros bancos

Fecha y hora	13 de Febrero de 2026 - 04:11 PM
Enviado a	Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947
Banco destino	Interbank
Moneda	Soles
Tipo de envío	Inmediato
Desde	Cuenta corriente **** 6031
Mensaje	
Canal	Banca Móvil BCP
Número de operación	03619699

8° operación de S/ 500,00

BCP	
Hola Wilber Samuel,	
Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente .	
A continuación, te enviamos los datos de tu operación.	
Montos	
Monto enviado	S/ 500.00
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Datos de la operación	
Operación realizada	Transferencia a otros bancos

Fecha y hora	13 de Febrero de 2026 - 04:12 PM
Enviado a	Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947
Banco destino	Interbank
Moneda	Soles
Tipo de envío	Inmediato
Desde	Cuenta corriente **** 6031
Mensaje	
Canal	Banca Móvil BCP
Número de operación	03634308

9° operación de S/ 500,00

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2

BCP	
Hola Wilber Samuel,	
Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente .	
A continuación, te enviamos los datos de tu operación.	
Montos	
Monto enviado	S/ 500.00
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Datos de la operación	
Operación realizada	Transferencia a otros bancos

Fecha y hora	13 de Febrero de 2026 - 04:29 PM
Enviado a	Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947
Banco destino	Interbank
Moneda	Soles
Tipo de envío	Inmediato
Desde	Cuenta corriente **** 6031
Mensaje	
Canal	Banca Móvil BCP
Número de operación	03751115

10° operación de S/ 500,00

BCP	
Hola Wilber Samuel,	
Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente .	
A continuación, te enviamos los datos de tu operación.	
Montos	
Monto enviado	S/ 500.00
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Datos de la operación	
Operación realizada	Transferencia a otros bancos

Fecha y hora	13 de Febrero de 2026 - 04:29 PM
Enviado a	Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947
Banco destino	Interbank
Moneda	Soles
Tipo de envío	Inmediato
Desde	Cuenta corriente **** 6031
Mensaje	
Canal	Banca Móvil BCP
Número de operación	03747815

11° operación de S/ 500,00

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2

BCP	
Hola Wilber Samuel,	
Realizaste una transferencia de S/ 500.00 desde tu Cuenta corriente .	
A continuación, te enviamos los datos de tu operación.	
Montos	
Monto enviado	S/ 500.00
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Datos de la operación	
Operación realizada	Transferencia a otros bancos

Fecha y hora	13 de Febrero de 2026 - 04:30 PM
Enviado a	Araceli Yulissa Mantilla S. **** 8947
Banco destino	Interbank
Moneda	Soles
Tipo de envío	Inmediato
Desde	Cuenta corriente **** 6031
Mensaje	
Canal	Banca Móvil BCP
Número de operación	03754461

Carta de respuesta al reclamo N° TRA00347767

Lima, 18 de Febrero de 2026

Hola Wilber:

Mi nombre es Alexander, soy del BCP. Me comunico contigo para dar respuesta a tu solicitud N° TRA00347767, referida a la devolución de la operación no reconocida en tu Cuenta Corriente nro. 515-*****-31 a través de Banca Móvil.

Analicé tu solicitud y considero que es importante ofrecerte una explicación sobre lo sucedido.

Como banco, evaluamos que la ejecución de las operaciones sea válida, es decir, que se hayan realizado con el registro de datos personales y éstos son de conocimiento único del titular.

Nuestro sistema registró que las operaciones fueron realizadas con la digitación de tu Tarjeta Credimás N°4557-88**-****-6676, el ingreso de tu clave de 6 dígitos y el uso de Cuentas Propias, Operaciones Favoritas, Clave Token.

Basándome en lo que nos indicas y teniendo en cuenta el análisis elaborado, es probable que una tercera persona haya podido acceder a la información de tu cuenta y haya efectuado la(s) operación(es) no reconocidas. Por lo que te recomendamos realizar el cambio de tu clave de Internet (6 dígitos) desde la misma plataforma digital.

Adicional a ello, es importante considerar que es responsabilidad de cada cliente mantener bajo reserva y en estricta confidencialidad la información y datos de sus tarjetas, tales como, la numeración de la tarjeta, claves secretas, entre otros.

Asimismo, te comento que de acuerdo con nuestros registros la operación no reconocida fueron realizadas desde el dispositivo celular con modelo 2409BRN2CL que se utiliza para tus operaciones de Banca Móvil; por ello, en la fecha y hora en que la operación se realizó, no hubo restricción alguna en nuestro sistema y tampoco registramos una notificación de tu parte por el extravío o robo de tu celular.

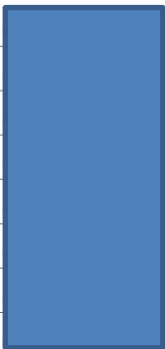
También, confirmé que, el bloqueo de tu Tarjeta Credimás se hizo luego de realizada la operación no reconocida, el 13/02/26 a las 17:00 horas.

En ese sentido, tu solicitud de devolución es no favorable por los argumentos antes señalados.

Adicionalmente, complementamos el detalle de la operación cuestionada en el siguiente cuadro:

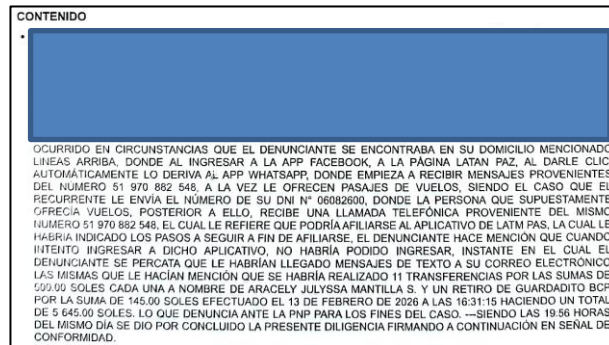
Fecha	Hora	Glosa	Monto	Cuenta Beneficiaria	Beneficiario
13/02/26	16:34	Transferencia a cuentas propias BCP	S/349.00		
13/02/26	16:30	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		
13/02/26	16:29	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		
13/02/26	16:29	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		

[Continúa en la siguiente página]

13/02/26	16:12	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		
13/02/26	16:11	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		
13/02/26	16:10	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		
13/02/26	16:10	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		
13/02/26	15:53	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		
13/02/26	15:52	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		
13/02/26	15:49	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		
13/02/26	15:48	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		
13/02/26	15:48	Transferencia Interbancaria en Línea	S/500.00		

29. El mencionado material probatorio, aportado por la parte denunciante, corrobora la existencia de las operaciones denunciadas, las cuales fueron debitadas de la cuenta de ahorros de titularidad del señor Quijano. Cabe precisar que, si bien en las constancias de las transferencias se visualiza que las operaciones se realizaron desde la cuenta corriente N° *****-6031, ambas partes del procedimiento precisaron que la cuenta de ahorros afectada fue la N° 191-*****-0-26, tal como se consignó en la Resolución N° 1.
30. Cabe indicar que, el Banco –en su carta del 18 de febrero de 2026– indicó que las operaciones denunciadas fueron realizadas vía banca móvil con la digitación de la Tarjeta Credimás del denunciante, el ingreso de la clave de seis dígitos y el uso de la clave Token; por lo que correspondía a dicha entidad financiera acreditar que las transacciones se realizaron cumpliendo los mecanismos de autenticación establecidos en el Reglamento de Ciberseguridad.
31. Sin embargo, el Banco no presentó la información requerida mediante Resolución N° 1, referida a la autorización de las operaciones denunciadas, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que estas fueron correctamente autorizadas, conforme lo establece el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autenticación de las operaciones denunciadas, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad; sin embargo, no lo hizo.
32. Sin perjuicio de ello, las partes formularon alegatos adicionales los cuales serán analizados a continuación:
- Sobre el alegato (a) y la ruptura del nexo causal*
33. El señor Quijano cuestionó el débito de las operaciones denunciadas en tanto habría sido víctima de una “fake app”, mediante la cual terceros accedieron indebidamente a su información. Para acreditar lo alegado, aportó al procedimiento copia de la denuncia policial que interpuso el 13 de febrero de 2026 ante la Comisaría PNP Jesus Maria, cuya parte pertinente se muestra a continuación:

[Ver imagen en la siguiente página]



34. En su defensa, el Banco alegó que se ha producido la ruptura del nexo causal por imprudencia del señor Quijano pues en su denuncia policial reconoció que haber instalado una supuesta aplicación de *Latam Pass* mediante un enlace enviado por un tercero desconocido, en lugar de usar las tiendas oficiales, acción que otorgó acceso a su dispositivo, facilitando de forma involuntaria las transferencias denunciadas.
35. De la evaluación del medio probatorio aportado por el recurrente, se aprecia que el señor Quijano fue víctima de una presunta estafa tras interactuar con una página falsa de *Latam Pass* en *Facebook*, la cual lo redirigió a un chat de *WhatsApp* donde le ofrecieron pasajes aéreos. Bajo engaños, recibió una llamada telefónica en la que se le dieron instrucciones para afiliarse a un supuesto aplicativo de *Latam Pass*; sin embargo, al intentar ingresar a la aplicación, se percató de que terceros habían accedido a su cuenta para realizar las transferencias no reconocidas.
36. En ese sentido, se corrobora que el señor Quijano fue víctima de *phishing*, que es una modalidad de estafa cibernética donde los delincuentes envían comunicaciones (correos, SMS, sitios web falsos o *fake app*) que aparentan ser legítimos (de bancos, empresas, etc.) para engañar a las víctimas y que hagan clic en enlaces maliciosos a través de los cuales obtengan información confidencial como contraseñas, datos bancarios, entre otros.
37. Específicamente, el *phishing* en redes sociales es una modalidad de ciberataque que utiliza plataformas como *Facebook*, *Instagram*, *LinkedIn* o *WhatsApp* para engañar a los usuarios y robarles información sensible, como credenciales de acceso o datos financieros.
38. Así, el denunciante pudo evitar el fraude del que habría sido víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco puso a su disposición directamente, a través de distintos medios, como son su página web¹², conforme se aprecia a continuación:

¹²Ver: <https://www.viabcp.com/seguridad/informate> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).



39. Cabe señalar que, el propio señor Quijano declaró en su denuncia policial haber accedido a un página falsa —visualizada a través de la red social *Facebook*— con el fin de consultar las tarifas de la empresa *Latam Pass*. Tras ello, fue redirigido a una conversación vía *WhatsApp*, donde recibió instrucciones para instalar un aplicativo en su equipo celular, lo cual vulneró el dispositivo y la información confidencial obrante en esta. Por lo que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su dispositivo móvil e información confidencial. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones cuestionadas.
40. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
41. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al descargar un aplicativo fraudulento en su equipo móvil, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que, se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código¹³.
42. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues brindó acceso a su equipo móvil en el que tenía instalado el aplicativo del Banco a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
43. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.
44. De otro lado, en su escrito de denuncia, el señor Quijano precisó que no proporcionó información confidencial durante el evento de fraude. Asimismo, sostuvo que el incidente se debió a fallas en el sistema de seguridad del Banco, recalcando que la vulneración fue ejecutada por un tercero.
45. Al respecto, si bien lo manifestado por el denunciante respecto a que no compartió información es un hecho negativo de difícil probanza, debe considerarse que este instaló en su equipo móvil un aplicativo que permitió a terceros acceder a la información confidencial que almacenaba en el dispositivo. Dicha descarga es únicamente atribuible al recurrente, incluso en un escenario de engaño, dado su deber de custodia sobre sus productos financieros. En consecuencia, el actuar imprudente del denunciante fue determinante para la vulneración de su equipo, sin que exista certeza de fallas en el

¹³**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



sistema del Banco. Por ello, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.

Sobre los alegatos (b), (c), (d) y (e)

46. El señor Quijano denunció al Banco bajo el argumento de que no emitió alerta ni adoptó las medidas de seguridad adecuadas respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones pese a que las transacciones cuestionadas no se condicen con su comportamiento habitual de consumo y son inusuales, en tanto: (i) se realizaron en un corto periodo de tiempo; (ii) utilizaba con poca frecuencia el canal Banca Móvil; y, (iii) no se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, tales como la doble verificación, token adicional o confirmaciones extraordinarias.
47. Al respecto, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, siempre que exista una línea de crédito o saldo disponible en la cuenta asociada.
48. Ahora bien, con relación al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

49. Así, a fin de determinar si las operaciones corresponden o no al comportamiento habitual de consumo del denunciante, se hace necesario evaluar los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros afectada con las operaciones materia de denuncia. Por lo que, de la revisión de los estados de cuenta correspondiente al periodo de agosto de 2025 a enero de 2026, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones de acuerdo con las siguientes características:
- Canal y tipo de operaciones habituales: Consumos presenciales, transferencias vía Yape, retiros de efectivo y transferencias vía Banca Móvil.
 - Frecuencia de uso: Se registra hasta seis operaciones por día (V.g. 5 de octubre de 2025).
 - La operación más elevada se efectuó el 21 de enero de 2026 por el importe de S/ 3 269,92.
 - El importe por disposición total de fondos en un día (21 de enero de 2026) es de S/ 3 661,42.
 - El importe por disposición total de fondos en el mes de enero de 2026 es de S/ 7 427,35.
50. De lo expuesto, se verifica que el denunciante realizaba hasta seis operaciones por día; y, estas eran efectuadas en comercios físicos y canales virtuales. Asimismo, de manera previa a la realización de las operaciones cuestionadas, el señor Quijano ya había realizado transferencias por canal digital (V.g. el 25 de noviembre de 2025 efectuó una transferencia interbancaria por S/ 2 000,00).
51. Así, respecto a la primera operación del 13 de febrero de 2026, por un importe de S/ 500,00, esta no puede calificarse como ajena al comportamiento habitual de consumo



del denunciante, al ser el primer movimiento del día. En esa línea, las cinco transacciones posteriores por el mismo monto tampoco resultan inusuales, pues se mantuvieron dentro del número diario de operaciones y su suma total (S/ 3 000,00) fue inferior a lo dispuesto con anterioridad por el denunciante.

52. Ese mismo día, se registró una séptima operación de S/ 500,00 que, si bien excedió el número de transacciones habituales por día, aún se encontraba dentro del importe máximo de disposición diaria (S/ 3 661,42). No obstante, las cuatro operaciones siguientes (de la octava a la undécima) superaron tanto el límite de frecuencia como el de monto diario. Por lo tanto, a partir de la octava operación, estas adquieren un carácter inusual en comparación con el histórico de consumos del denunciante.
53. Del mismo modo, el señor Quijano indicó que el Banco no emitió alerta ni adoptó las medidas de seguridad adecuadas respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones a pesar de ser inusuales.
54. Al respecto, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁴, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
55. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
56. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
57. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron en el siguiente orden:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
13/02/2026	15:48	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	15:49	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	15:52	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	15:53	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:10	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:10	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:11	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:12	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00

¹⁴**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPÍ****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2**

13/02/2026	16:29	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:29	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:30	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00

58. En atención a dicha información, se ha podido verificar lo siguiente:
- (i) Las once (11) operaciones realizadas con cargo a la cuenta de ahorros del denunciante se realizaron en un solo día (13 de febrero de 2026) y por importes iguales;
 - (ii) la primera operación por el importe de S/ 500,00 se realizó a las 15:48 horas; pero por ser la primera transacción cuestionada por sí misma no contenía información que hiciera presumir un uso fraudulento de la tarjeta;
 - (iii) la segunda transacción se realizó a las 15:49 horas, después de un minuto, por el importe de S/ 500,00, sin advertirse alguna característica inusual, pues se encontraba dentro del número de operaciones por día;
 - (iv) la tercera operación por el importe de S/ 500,00 se realizó a las 15:52 horas; se ejecutó luego de tres (3) minutos, encontrándose dentro del número de operaciones por día;
 - (v) la cuarta operación por el importe de S/ 500,00 se realizó a las 15:53 horas; se ejecutó luego de un minuto, encontrándose dentro del número de operaciones por día;
 - (vi) la quinta y sexta operación, por el importe de S/ 500,00 cada una, se realizaron a las 16:10 horas con un intervalo de diecisiete minutos respecto a la anterior; estas rompen la consecutividad de las transacciones previas y aún se mantenían dentro del número habitual de operaciones por día;
 - (vii) la séptima operación por el importe de S/ 500,00 se realizó a las 16:11 horas; se realizó luego de un minuto y si bien no se encontraba dentro del número de operaciones por día, conforme fue señalado en el numeral 52, aún se encontraba dentro del importe máximo de disposición diaria;
 - (viii) la octava operación por el importe de S/ 500,00 se realizó a las 16:12 horas; se realizó luego de un minuto y, nuevamente, excede el número de operaciones por día, lo que debió ser advertido y alertado por el Banco;
 - (ix) la novena y décima operación, por el importe de S/ 500,00 cada una, se realizaron a las 16:29 horas; se realizó luego de diecisiete minutos, lo cual rompe la inmediatez de las operaciones y excedían el número habitual de operaciones permitidas por día realizado por el denunciante; y,
 - (x) la undécima operación por el importe de S/ 500,00, se realizó a las 16:30 horas, a tan solo un minuto de la anterior; es decir, una operación consecutiva que excedía el número de operaciones por día y por un importe repetitivo que debió ser advertido y alertado por el Banco como un posible patrón de fraude.
59. De otro lado, el señor Quijano alegó que las operaciones tenían indicio de fraude pues: (i) se realizaron en un corto periodo de tiempo; (ii) utilizaba con poca frecuencia el canal Banca Móvil; y, (iii) no se activaron los protocolos de seguridad correspondientes, tales como la doble verificación, token adicional o confirmaciones extraordinarias.
60. Al respecto, sobre el punto (i), del análisis contenido en el numeral 58, se ha corroborado que las transferencias denunciadas se realizaron en un solo día, entre las 15:48 y 16:30 horas, con intervalos cortos de tiempo (de entre 1 y, en dos ocasiones, 17 minutos), lo cual evidencia numerosas transacciones realizadas en períodos breves; por lo que, corresponde estimar este alegato. Sobre el punto (ii), de la revisión de los estados de cuenta se aprecia que el denunciante usaba ocasionalmente el canal Banca Móvil; sin embargo, esto no incide en el análisis, por cuanto mientras el canal digital esté activo, el



consumidor tiene la libertad de usarlo cuando desee; por lo que, corresponde desestimar este alegato.

61. Sobre el punto (iii), los únicos mecanismos de seguridad exigidos por la norma son los detallados en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, no contemplando la norma confirmaciones extraordinarias adicionales; por lo que, corresponde desestimar este alegato.
62. Sin perjuicio de ello, a criterio de este órgano resolutivo el Banco debió activar una alerta por uso fraudulento, y bloquear la tarjeta después de la octava operación, a fin de que esta no continuara empleándose. En ese sentido, de haberse activado las medidas de seguridad pertinentes, la novena, décima y undécima transferencia, no se habrían generado, al estar bloqueada la tarjeta. Debe considerarse que entre la octava y novena operación transcurrió un tiempo razonable (17 minutos), por lo que el Banco sí pudo haber evitado la realización de la novena operación y siguientes si procedía con el bloqueo inmediato de la tarjeta.
63. En suma, se ha verificado que los sistemas de monitoreo del Banco no fueron efectivos para evitar las 3 últimas operaciones, pese a que, a partir de la octava operación se advertía un patrón de fraude.
64. Sin perjuicio de ello, debe precisarse que el hecho de que el Banco debiera activar una alerta, no la obligaba a bloquear o anular todas las operaciones, sino únicamente aquellas que podrían haberse evitado después de la alerta. Ello, en tanto este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar usos posteriores de la tarjeta.
65. Por lo tanto, bien del análisis contenido en los numerales 33 a 45 se ha declarado la exoneración de responsabilidad del Banco pues el denunciante facilitó el acceso a terceros a su dispositivo móvil, esto no anula la obligación de mantener vigente y en tiempo real el sistema de monitoreo ante operaciones inusuales con patrones de fraude. En ese sentido, al quedar evidenciado que el sistema del denunciado no detectó el uso inhabitual y fraudulento de la tarjeta (a partir de la octava operación) ni activó un bloqueo preventivo, la entidad debe asumir la responsabilidad por dichas operaciones. Por tanto, corresponde estimar parcialmente el argumento del señor Quijano.
66. Finalmente, respecto a la aplicación de los criterios contenidos en la Resolución Final N° 2105-2023/CC1 y la Resolución Final N° 008-2022/CPC-INDECOPI-PUN, esta autoridad considera que deben ser desestimados. En primer lugar, dichos pronunciamientos no constituyen precedentes de observancia obligatoria, por lo que carecen de carácter vinculante para este órgano resolutivo de acuerdo con el artículo 43° del Decreto Legislativo N° 807. Asimismo, su aplicación no resulta pertinente por analogía, toda vez que responden a supuestos fácticos y valoraciones probatorias distintas al caso en concreto.
67. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de ocho (8) operaciones en la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-26 del denunciante, pues si bien no se ha verificado su correcta autorización de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad, se ha configurado la causal de exoneración de responsabilidad por la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el señor Quijano:



Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
13/02/2026	15:48	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	15:49	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	15:52	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	15:53	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:10	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:10	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:11	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:12	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00

68. De otro lado, corresponde declarar responsable al Banco por infracción a los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el débito indebido de tres (3) operaciones de la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-26 del denunciante, pues no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad y su sistema de monitoreo no detectó el uso inhabitual y fraudulento que venía dándose a la tarjeta del denunciante, por lo que no hubo un bloqueo preventivo. Asimismo, corresponde disponer el archivo parcial del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
13/02/2026	16:29	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:29	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	16:30	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00

Medidas correctivas

69. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
70. En el presente caso, se ha acreditado que el Banco infringió el Código al realizar el débito indebido de cuatro operaciones en la cuenta de ahorros del señor Quijano; pues, si el Banco hubiese realizado el bloqueo de la tarjeta luego de la octava operación (con características de fraude), no se hubiesen ejecutado las siguientes: la novena, décima y undécima por el importe de S/ 500,00 cada una. Por lo tanto, corresponde ordenar la devolución de estas transacciones.
71. En ese sentido, corresponde ordenarle al Banco que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución cumpla con:
- (i) Devolver en la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-26 del denunciante el importe total de S/ 1 500,00, correspondiente la suma de las tres operaciones no reconocidas, así como, los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de las operaciones cuestionadas hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
 - (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.
72. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2**

UIT por incumplimiento de mandato, de conformidad con lo establecido en el artículo 117° del Código¹⁵.

Graduación de la sanción

73. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
74. Sobre el débito indebido de cuatro operaciones fraudulentas con cargo a la cuenta del denunciante, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 1 500,00, que equivale a 0,36 UIT ¹⁶ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ¹⁷ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁸ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El débito de operaciones no reconocidas en la cuenta de ahorros del denunciante constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes
No existe circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 3,49 UIT.
Topes legales
En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código.

75. Por ende, la multa a imponer al Banco es de 3,49 UIT.

¹⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos
Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

¹⁶ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

¹⁷ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

¹⁸ La clasificación de empresas es la siguiente:
- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2****Costas y costos del procedimiento**

76. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁹ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi.
77. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²⁰.
78. El Banco tiene la obligación de presentar ante el Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²¹.
79. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar al denunciado, el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indevido de ocho (8) operaciones no reconocidas en la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-26 del denunciante, pues si bien no se ha verificado su correcta autorización de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, se ha configurado la causal de exoneración de responsabilidad por la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante referidos a que: (a) habría sido víctima de una “fake app”, mediante la cual terceros accedieron indebidamente a su información; (b) dichas operaciones no se condicen con su comportamiento habitual de consumo y son inusuales pues fueron realizadas en un corto periodo de tiempo; (c) se efectuaron a través de la Banca Móvil, canal que utiliza con poca frecuencia; (d) la entidad financiera no habría alertado oportunamente sobre los movimientos presuntamente fraudulentos; y, (e) no se habrían activado

¹⁹**DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.

(...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²⁰

Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²¹**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de pago de costas y costos**

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2**

los protocolos de seguridad correspondientes, pese al carácter inusual de los consumos, tales como la doble verificación, token adicional o confirmaciones extraordinarias.

Fecha	Detalle	Importe S/
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00

SEGUNDO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú con una multa de 3,49 UIT, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por haber debitado indebidamente tres (3) operaciones de la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-26 del denunciante, en tanto, no quedó acreditada su correcta autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad y, el sistema de monitoreo del Banco no detectó el uso inhabitual y fraudulento que venía dándose a la tarjeta del denunciante, por lo que no hubo un bloqueo preventivo. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la parte denunciante, referidos a que: (a) habría sido víctima de una “fake app”, mediante la cual terceros accedieron indebidamente a su información; (c) se efectuaron a través de la Banca Móvil, canal que utiliza con poca frecuencia; y, (e) no se habrían activado los protocolos de seguridad correspondientes, pese al carácter inusual de los consumos, tales como la doble verificación, token adicional o confirmaciones extraordinarias.

Fecha	Detalle	Importe S/
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00
13/02/2026	TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS	500,00

TERCERO: Requerir a Banco de Crédito del Perú, el cumplimiento espontáneo de la multa²², de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS²³, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva

²² Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú)	A través d Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta “Indecopi-Multas”. 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²³ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento de la Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2**

respectivo²⁴. El denunciado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁵.

CUARTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver en la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-26 del denunciante el importe total de S/ 1 500,00, correspondiente la suma de las tres operaciones no reconocidas, así como, los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de las operaciones cuestionadas hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
- (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú el pago de las costas y los costos del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas de la instancia que a la fecha ascienden a S/ 36,00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso

²⁴ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°. - Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1165-2026/PS2**

impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁶, caso contrario la resolución quedará consentida.

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁷, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²⁸ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**²⁶**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 32.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**Artículo 212.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁷**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁸**LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.